



**PUTUSAN**  
**NOMOR 1120 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/14 Mei 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Laman 009/RW,  
Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan  
Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU bersama dengan saksi Hermanto alias AAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gandhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Gandhi IN Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadilinya “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, dimana saksi HERMANTO alias Aan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata “Pak saya mau pulang mobil diserahkan sama siapa” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “iya nanti saya turun kamu serahkan sama saya aja”, kemudian tanggal 3 November 2016, pagi Terdakwa berangkat dari Jambi menuju kota Medan, kemudian keesokan hari pada tanggal 4 November 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi HERMANTO alias Aan di Jalan Gandhi Hotel Gandhi in Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lalu saksi Hermanto alias AAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut beserta 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi padahal saksi Hermanto alias AAN mengetahui, atau patut mengetahui bahwa Terdakwa bukan lagi sebagai General Manager PT. Bumi Jambi tersebut sejak tanggal 4 Oktober 2016, dan tanpa izin dari PT. Bumi Jambi, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari Manajemen PT. Bumi Jambi menguasai untuk dirinya sendiri mobil tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdra. ABAS untuk membawa mobil tersebut ke Jakarta tepatnya di Apartement Meditrانيا Marina Ancol Kota Jakarta Utara dengan ongkos bayar membawa mobil tersebut kepada Sdra. ABAS dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu keesokan hari nya pada siang hari tanggal 5 November 2016, Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menaiki Pesawat dan sesampainya Terdakwa di Jakarta pada sore harinya dan langsung pergi ke Apartement milik Terdakwa yang berada di Jakarta Utara tepatnya Apartement

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meditrania Marina Ancol Kota Jakarta Utara, dan Kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Sdra. ABAS sampai di Apartement Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS, Milik PT. Bumi Jambi tersebut lalu Sdra. Abas menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin tersebut kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak PT. Bumi Jambi;

Bahwa pada saat saksi Hermanto alias AAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 tersebut, saksi Hermanto alias AAN mengetahui bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat selaku General Manager PT. Bumi Jambi dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi Hermanto alias AAN berdasarkan keterangan saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan keterangan saksi Rahardian Imam Subagia bin Dading Sumarsana selaku Human Resource Departement (HRD) PT. Bumi Jambi serta berdasarkan Surat Direktur PT. Bumi Jambi Nomor : 118/BJ-OPS/JBI-10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut dari saksi Hermanto alias AAN, kemudian saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi, telah menyurati saksi Hermanto alias AAN dengan Surat Nomor : 119/BJ-OPS/JBI-11/2016 tanggal 12 November 2016 agar mengembalikan 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau, namun Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN tidak mengembalikannya; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN tersebut PT. Bumi Jambi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan saksi Subagio bin Wagiran selaku Fild Manager PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau melaporkan Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU bersama dengan saksi Hermanto alias AAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Gandhi Hotel Gandhi IN Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadilinya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, dimana saksi HERMANTO alias Aan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata “Pak saya mau pulang mobil diserahkan sama siapa” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “iya nanti saya turun kamu serahkan sama saya aja”, kemudian tanggal 3 November 2016, pagi Terdakwa berangkat dari Jambi menuju kota Medan, kemudian keesokan hari pada tanggal 4 November 2016, Terdakwa bertemu dengan saksi HERMANTO alias Aan di Jalan Gandhi Hotel Gandhi in Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, lalu saksi Hermanto alias AAN menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut beserta 1 (satu) lembar tanda terima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi padahal saksi Hermanto alias AAN mengetahui, atau patut mengetahui bahwa Terdakwa bukan lagi sebagai General Manager PT. Bumi Jambi tersebut sejak tanggal 4 Oktober 2016, dan tanpa izin dari PT. Bumi Jambi, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari Manajemen PT. Bumi Jambi menguasai untuk dirinya sendiri mobil tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdra. ABAS untuk membawa mobil tersebut ke Jakarta tepatnya di Apartement Meditrانيا Marina

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancol Kota Jakarta Utara dengan ongkos bayar membawa mobil tersebut kepada Sdra. ABAS dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu keesokan hari nya pada siang hari tanggal 5 November 2016, Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menaiki Pesawat dan sesampainya Terdakwa di Jakarta pada sore harinya dan langsung pergi ke Apartement milik Terdakwa yang berada di Jakarta Utara tepatnya Apartement Meditrانيا Marina Ancol Kota Jakarta Utara, dan Kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB Sdra. ABAS sampai di Apartement Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS, Milik PT. Bumi Jambi tersebut lalu Sdra. Abas menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin tersebut kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak PT. Bumi Jambi;

Bahwa pada saat saksi Hermanto alias AAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2016 tersebut, saksi Hermanto alias AAN mengetahui bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat selaku General Manager PT. Bumi Jambi dan hal tersebut juga diketahui oleh saksi Hermanto alias AAN berdasarkan keterangan saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan keterangan saksi Rahardian Imam Subagia bin Dading Sumarsana selaku Human Resource Departement (HRD) PT. Bumi Jambi serta berdasarkan Surat Direktur PT. Bumi Jambi Nomor : 118/BJ-OPS/JBI-10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau tersebut dari saksi Hermanto alias AAN, kemudian saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi, telah menyurati saksi Hermanto alias AAN dengan Surat Nomor : 119/BJ-OPS/JBI-11/2016 tanggal 12 November 2016 agar mengembalikan 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau, namun Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN tidak mengembalikannya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN tersebut PT. Bumi Jambi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan saksi Subagio bin Wagiran selaku Fild Manager PT. Bumi Jambi Wilayah Rantau melaporkan Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU terbukti bersalah melakukan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair kami yaitu Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil double cabin Ford Ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - b. 1 (satu) STNK asli mobil double cabin Ford Ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - c. 1 (satu) buah kunci mobil Ford;
  - d. 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin Ford Ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi keluar/out yang menyerahkan CASIDY dan yang menerima Hermanto, Medan tanggal 23 Juli 2016;

- e. 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT. Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin Ford Ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi masuk/in yang menyerahkan Hermanto dan yang menerima Casidy, Medan tanggal 4 November 2016;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Tersangka Hermanto alias AAN;

4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 162/Pid.B/2017/PN Ksp tanggal 23 Agustus 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - 1 (satu) STNK asli mobil double kabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Ford;
  - 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi keluar/out yang menyerahkan CASIDY yang menerima Hermanto 23 Juli 2016;

- 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT. Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi masuk/in yang menyerahkan Hermanto dan yang menerima Casidy di Medan 4 November 2016

Dikembalikan kepada PT. Bumi Jambi melalui Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 September 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 13 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan Pasal 244 KUHAP “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas” selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas;

Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 menyatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi” dan RAKERGAB MAHKEHJA I tanggal 7 April 1983 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi” maka oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum berhak untuk mengajukan kasasi;

Memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Republik Indonesia Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung mengajukan kasasi;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 532 K/Pid/1984 tanggal 2 November 1984 menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 892 K/Pid/1984 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan kasasi terhadap bawahannya yang membebaskan Terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya;

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, Keputusan Menteri Kehakiman dan yurisprudensi-yurisprudensi yang kami kemukakan di atas kami Jaksa/Penuntut Umum menyatakan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang telah membebaskan Terdakwa Casidy Tjuanda alias Casidy alias Aliang Tju dari dakwaan Penuntut Umum yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 372 KUH Pidana yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsidaire : Melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut kami menyatakan tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya", pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan secara rinci berikut ini:

1. Pada halaman 25 putusan tersebut, yang menerangkan fakta hukum mengenai, Bahwa benar Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU adalah General Manager PT. Bumi Jambi sejak PT. Bumi

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi berdiri di Tahun 2004 yang diangkat oleh istri Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU (saksi Elliyawati) selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 039/BJ-SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Ellyawati selaku Direktur PT. Bumi Jambi;

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mengabaikan Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan dimana terdapat fakta hukum yang diabaikan/dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dimana berdasarkan keterangan saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi, dimana Terdakwa diangkat selaku General Manager PT. Bumi Jambi hanya berdasarkan Penunjukan dari saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi;

2. Pada halaman 27 putusan tersebut, yang menerangkan fakta hukum mengenai, Bahwa Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU tidak tahu ada surat pergantian Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU sebagai General Manager kepada Yusuf Soedirdjo tertanggal 24 Oktober 2016 karena Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU masih menerima gaji penuh sebagai General Manager sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sampai dengan bulan April 2017;

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mengabaikan Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan dimana terdapat fakta hukum yang diabaikan/dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dimana berdasarkan keterangan saksi Rahadian Imam Subagia selaku Human Resource Departement (HRD) PT. Bumi Jambi, dimana Terdakwa menerima gaji sampai dengan bulan April 2017, sebagai Karyawan Biasa di PT. Bumi Jambi, dikarenakan sejak Bulan Oktober 2016, General Manager PT. Bumi Jambi adalah saksi YUSUF SOEDIRDJO bin almarhum WILLY menggantikan Terdakwa;

3. Pada halaman 27 putusan tersebut, yang menerangkan fakta hukum mengenai, Bahwa sebelum Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU membawa 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut ke Jakarta, Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU ada menyampaikan kepada istri Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU selaku Direktur perusahaan bahwa 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut akan dibawa Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU ke Jakarta sebagai kendaraan operasional karena kendaraan yang biasanya digunakan Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU di Jakarta telah dijual oleh Istri Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU dan saat itu Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU masih sebagai General Manager;

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mengabaikan Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan dimana terdapat fakta hukum yang diabaikan/dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dimana berdasarkan keterangan saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi, dimana saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Jakarta dan apabila ada ijin dari saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi dan jika ada ijin dari Manajemen PT. Bumi Jambi pasti tidak ada permintaan untuk pengembalian mobil tersebut berdasarkan surat Nomor : 119/BJ-OPS/JBI-11/2016 tanggal 12 November 2016 yang ditandatangani oleh saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN selaku Direktur PT. Bumi Jambi, namun setelah itu Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN juga tidak mengembalikan mobil tersebut;

4. Pada halaman 29 putusan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan fakta hukum mengenai, Bahwa benar tujuan Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU membawa barang bukti mobil tersebut ke Jakarta adalah untuk operasional Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU di Jakarta dalam pekerjaannya sebagai General Manager untuk melakukan koordinasi-koordinasi sehubungan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017



dengan beberapa tugas Pertamina berkantor di Jakarta dan bukan untuk mengalih tangankan menjual menggadaikan atau hal-hal yang lain;

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/ Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mengabaikan Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan dimana terdapat fakta hukum yang diabaikan/dikesampingkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dimana Terdakwa membawa mobil tersebut ke Jakarta untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan kepentingan PT. Bumi Jambi dalam melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dimana PT. Bumi Jambi telah menyurati PT. Pertamina, karena Terdakwa bukan lagi selaku General Manager PT. Bumi Jambi sesuai dengan Surat Nomor : 118/BJ-OPS/JBI-10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dan telah dikirimkan ke PT. Pertamina untuk pemberitahuan bahwa Terdakwa bukan lagi sebagai General Manager, sehingga jelas Terdakwa menguasai mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa bukan untuk kepentingan PT. Bumi Jambi;

5. Pada halaman 29 putusan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan fakta hukum mengenai, Bahwa benar Terlapor dalam laporan polisi berkas perkara Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU , bukan atas nama Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU melainkan atas nama saksi Hermanto dan Pelapor adalah saksi Subagio bin Wagiran;

Bahwa dalam pengembangan Penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Tersangka diperoleh fakta bahwa sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil tersebut adalah Terdakwa dan saksi Hermanto alias AAN, sehingga keduanya dijadikan Tersangka dengan berkas perkara terpisah, dengan sangkaan melanggar Pasal 372 yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

6. Pada halaman 31 yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berbunyi "Pendapat mana dalam replik maupun duplik yang masing-masing disampaikan secara lisan tetap mereka pertahankan";

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/ Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah keliru dalam putusannya yang menyebutkan Replik Penuntut Umum disampaikan dengan secara lisan dan kami Penuntut Umum sangat keberatan hal tersebut dikarenakan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum menyampaikan Replik atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang kami bacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 dan kemudian Majelis Hakim memutus perkara *A quo* pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

7. Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 39 s/d 40 bahwa sebagai General Manager PT. Bumi Jambi, kendaraan operasional roda empat yang Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU pakai ada 2 (dua) unit, satu mobil operasional di Jambi dan satu mobil operasional di Jakarta; Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut adalah kendaraan operasional Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU; Bahwa benar tujuan Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU membawa barang bukti mobil tersebut ke Jakarta adalah untuk operasional Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU di Jakarta dalam pekerjaannya sebagai General Manager PT. Bumi Jambi untuk melakukan koordinasi-koordinasi dengan Pertamina, sehubungan dengan beberapa tugas Pertamina berkantor di Jakarta dan bukan untuk mengalih tangankan, menjual, menggadaikan atau hal-hal yang lain”;

Kami Jaksa/Penuntut Umum, sangat keberatan dalam pertimbangan putusannya Hakim dengan serta merta mengambil keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan fakta yang terungkap di persidangan dan di persidangan Terdakwa setelah diberikan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*A de Charge*), Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan untuk membuktikan keterangan Terdakwa tersebut;

Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Hermanto alias AAN untuk digunakan sebagai Operasional PT. Bumi Jambi di Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa masih menjabat selaku General Manager PT. Bumi Jambi namun pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik tersebut pada tanggal 4 November 2016, dari saksi

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANTO alias Aan di Jalan Gandhi Hotel Gandhi in Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai General Manager PT. Bumi Jambi, hal ini berdasarkan Keterangan saksi ELIAWATI alias ELI alias LIE CHENG SWAN, selaku Direktur PT. Bumi Jambi sejak tanggal 24 Oktober 2016, dan juga berdasarkan keterangan saksi YUSUF SOEDIRDJO bin almarhum WILLY selaku General Manager PT. Bumi Jambi yang baru yang menggantikan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta berdasarkan Surat Direktur PT. Bumi Jambi Nomor : 118/BJ-OPS/JBI-10/2016 tanggal 24 Oktober 2016, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari Managemen PT. Bumi Jambi menguasai untuk dirinya sendiri mobil tersebut dengan cara Terdakwa menyuruh Sdra. ABAS untuk membawa mobil tersebut ke Jakarta, bukan untuk kepentingan urusan pekerjaan, bukan untuk kepentingan PT. Bumi Jambi melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. Bumi Jambi sampai dengan perkara ini dilaporkan oleh pihak PT. Bumi Jambi, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Eliawati alias Eli alias Lie Cheng Swan selaku Direktur PT. Bumi Jambi, telah menyurati saksi Hermanto alias AAN dengan Surat Nomor : 119/BJ-OPS/JBI-11/2016 tanggal 12 November 2016 agar mengembalikan 1 (satu) unit mobil double cabin ford ranger dengan Nomor Polisi BH 9344 AS warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi tersebut, namun Terdakwa bersama dengan saksi Hermanto alias AAN tidak mengembalikan mobil tersebut ke PT. Bumi Jambi, dari hal tersebut sangat jelas tergambar niat jahat dari Terdakwa untuk menguasai mobil tersebut untuk kepentingan diri sendiri Terdakwa;

8. Pada halaman 52 dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menyatakan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - 1 (satu) STNK asli mobil double kabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi;
  - 1 (satu) buah kunci mobil Ford;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi keluar/*out* yang menyerahkan CASIDY yang menerima Hermanto 23 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar pemeriksaan (*checklist*) PT. Bumi Jambi yang tertulis 1 (satu) unit mobil double cabin dengan Nomor Polisi BH 9344 AS dengan Nomor Rangka MNBLMFF80DW214536 dan Nomor Mesin P4AT1128260 warna Silver Metalik milik PT. Bumi Jambi masuk/*in* yang menyerahkan Hermanto dan yang menerima Casidy di Medan 4 November 2016

Dikembalikan kepada PT. Bumi Jambi melalui Terdakwa CASIDY TJUANDA alias CASIDY alias ALIANG TJU;

Keberatan Pemohon Kasasi : Kami Jaksa/Penuntut Umum, berpendapat putusan Majelis Hakim tersebut telah keliru terhadap pengembalian barang bukti dalam perkara *a quo*, dimana dalam surat Dakwaan Kami Penuntut Umum telah jelas, dalam perkara Terdakwa ada Tersangka lain selain Terdakwa sehingga dalam Surat Tuntutan Kami Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Tersangka Hermanto alias AAN, namun Majelis Hakim dalam putusannya, mengembalikan barang bukti tersebut ke PT. Bumi Jambi melalui Terdakwa hal ini menurut kami Penuntut Umum putusan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk terpenuhinya tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan adalah adanya unsur memiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan menyatakan Terdakwa adalah orang yang membeli PT. Bumi Jambi dan menjadikan Isteri Terdakwa sebagai Direktur karena Terdakwa mempunyai banyak perusahaan. Isteri Terdakwa

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa setahu Terdakwa telah menggantikan Terdakwa dengan saksi Yusuf Soedirjo yang merupakan kakak ipar Terdakwa sebagai General Manager dan Terdakwa tidak pernah diberikan Surat Pergantian General Manager tersebut;

Bahwa sampai dengan bulan April 2017, Terdakwa masih menerima gaji selayaknya General Manager dan Terdakwa ada memberitahu isteri Terdakwa tentang akan membawa mobil double cabin Ford Ranger ke Jakarta untuk keperluan operasional perusahaan. Berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak sama sekali bermaksud untuk memiliki 1 (satu) unit mobil Double Cabin Nomor Polisi BH 9344 AS melainkan hanya untuk operasional perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga dimana Terdakwa selaku General Manager dan istrinya Elliyawati sebagai Direktur Utama;

Bahwa karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan adalah merupakan putusan yang tepat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1120 K/PID/2017